

Zu Punkt 13, Bepflanzung und Tierschutz

Empfehlungen für eine kostengünstige und effiziente Lösung, um die von der Stadt geforderten Nachweise zu erbringen, insbesondere da die Bäume bereits gefällt sind und keine Fledermäuse vorhanden waren:

1. Dokumentation der bereits erfolgten Fällung:

- **Fotos:** Erstellen Sie eine umfassende Fotodokumentation des Grundstücks nach der Fällung. Zeigen Sie dabei deutlich, dass keine Bäume mehr vorhanden sind und keine Hinweise auf Fledermausquartiere (z.B. Baumhöhlen) erkennbar sind.
- **Zeitpunkt der Fällung:** Dokumentieren Sie den genauen Zeitpunkt der Fällung. Dies kann wichtig sein, um zu zeigen, dass die Fällung vor der Bauphase stattgefunden hat.
- **Zeugen:** Wenn möglich, bitten Sie Personen, die die Fällung beobachtet haben, eine schriftliche Bestätigung abzugeben, dass keine Fledermäuse oder andere geschützte Tiere gesichtet wurden.

2. Kontaktaufnahme mit einem Fledermausspezialisten:

- Auch wenn die Bäume bereits gefällt sind, kann ein Fledermausspezialist eine sogenannte "Habitatpotentialanalyse" durchführen. Dabei wird das Grundstück auf potenzielle Fledermauslebensräume untersucht. Der Spezialist kann dann ein Gutachten erstellen, das bestätigt, dass zum Zeitpunkt der Fällung keine Fledermausquartiere vorhanden waren.
- Erklären Sie dem Spezialisten die Situation, dass die Bäume bereits gefällt wurden. Das kann die Kosten reduzieren, da keine aufwendige Baumuntersuchung mehr erforderlich ist.
- **Wichtige Punkte:**
 - Lassen Sie sich vom Fledermausspezialisten ein schriftliches Gutachten erstellen.
 - Achten Sie darauf, dass das Gutachten die Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) erfüllt.

3. Kommunikation mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB):

- Suchen Sie das Gespräch mit der UNB, um die Situation zu klären. Legen Sie die Fotodokumentation, das Gutachten des Fledermausspezialisten und ggf. die Zeugenaussagen vor.
- Erklären Sie, dass die Fällung bereits erfolgt ist und keine Fledermäuse vorhanden waren.
- Fragen Sie die UNB, welche weiteren Nachweise sie benötigt, um das Bauvorhaben zu genehmigen.
- **Wichtige Punkte:**
 - Seien Sie kooperativ und zeigen Sie, dass Sie die artenschutzrechtlichen Belange ernst nehmen.
 - Bitten Sie um eine schriftliche Bestätigung der UNB, dass die vorgelegten Nachweise ausreichend sind.

4. Ersatzpflanzungen:

- Auch wenn keine geschützten Tiere gefunden wurden, müssen Sie wahrscheinlich Ersatzpflanzungen vornehmen.

- Informieren Sie sich bei der Stadt oder der UNB über die genauen Anforderungen an die Ersatzpflanzungen (Anzahl, Art, Größe der Bäume und Sträucher).
- Planen Sie die Ersatzpflanzungen sorgfältig und wählen Sie standortgerechte, einheimische Arten.

Zusammenfassend:

- Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand des Grundstücks.
- Beauftragen Sie einen Fledermausspezialisten für eine Habitatpotentialanalyse.
- Suchen Sie das Gespräch mit der UNB.
- Planen Sie die Ersatzpflanzungen.

Durch diese Schritte können Sie die geforderten Nachweise auf möglichst einfache und kostengünstige Weise erbringen.

Fledermausspezialist

Es ist wichtig, einen qualifizierten Fledermausspezialisten zu finden, um sicherzustellen, dass die Untersuchungen und Gutachten den Anforderungen der Naturschutzbehörden entsprechen. Hier sind einige Informationen und Anlaufstellen:

Was ist ein Fledermausspezialist?

- Ein Fledermausspezialist verfügt über fundierte Kenntnisse in der Biologie und Ökologie von Fledermäusen.
- Er ist in der Lage, Fledermausarten zu identifizieren, ihre Lebensräume zu erkennen und artenschutzrechtliche Belange zu beurteilen.
- Zu seinen Aufgaben gehören:
 - Untersuchung von Gebäuden und Bäumen auf Fledermausquartiere
 - Durchführung von Fledermaus-Kartierungen
 - Erstellung von Gutachten für Bauvorhaben
 - Beratung bei Fledermausschutzmaßnahmen

Wie finde ich einen Fledermausspezialisten?

- **Naturschutzorganisationen:**
 - Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) verfügen über Expertennetzwerke und können Kontakte vermitteln.
 - Die regionalen Landesverbände dieser Organisationen sind oft gute Anlaufstellen.
- **Untere Naturschutzbehörden (UNB):**
 - Die UNB beim Landratsamt kann Ihnen in der Regel Adressen von anerkannten Fledermausspezialisten in Ihrer Region nennen.
- **Freiberufliche Gutachter:**
 - Es gibt zahlreiche freiberufliche Biologen und Ökologen, die sich auf Fledermausschutz spezialisiert haben.
 - Suchen Sie im Internet nach "Fledermausspezialist" oder "Fledermausgutachter" in Ihrer Region.
- **Internetseiten:**
 - Webseiten von Fledermausschutzorganisationen bieten oft Listen von Experten oder Ansprechpartnern.

Ist die Bezeichnung "Fledermausspezialist" geschützt?

- Die Bezeichnung "Fledermausspezialist" ist in Deutschland nicht gesetzlich geschützt.
- Das bedeutet, dass sich grundsätzlich jeder so nennen kann.
- Daher ist es wichtig, auf die Qualifikation und Erfahrung des Spezialisten zu achten.
- **Wichtige Qualifikationen:**
 - Fundierte Kenntnisse in Fledermauskunde
 - Erfahrung in der Durchführung von Fledermausuntersuchungen
 - Kenntnisse der artenschutzrechtlichen Bestimmungen
 - Die meisten wirklichen Spezialisten haben ein abgeschlossenes Biologie Studium.

Empfehlungen:

- Fragen Sie bei der Kontaktaufnahme nach Referenzen und Qualifikationen.
- Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Spezialisten.
- Achten Sie darauf, dass der Spezialist ein schriftliches Gutachten erstellt, das den Anforderungen der UNB entspricht.

Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen weiter.

Gutachten

Die genauen Anforderungen an ein Gutachten für die Untere Naturschutzbehörde (UNB) können je nach Bundesland, Region und spezifischem Fall variieren. Es gibt jedoch einige grundlegende Elemente, die in den meisten Gutachten enthalten sein sollten:

1. Allgemeine Informationen:

- **Auftraggeber:** Name und Kontaktdaten des Auftraggebers (in Ihrem Fall Sie).
- **Gutachter:** Name, Qualifikation und Kontaktdaten des Fledermausspezialisten.
- **Datum:** Datum der Gutachtenerstellung.
- **Ort:** Genaue Beschreibung des Untersuchungsortes (Grundstücksadresse).
- **Untersuchungsgegenstand:** Klare Definition des Untersuchungsgegenstands (z. B. Untersuchung auf Fledermausquartiere im Rahmen eines Bauvorhabens).

2. Beschreibung des Untersuchungsgebietes:

- Detaillierte Beschreibung des Grundstücks und seiner Umgebung.
- Darstellung der vorhandenen Vegetation (auch wenn gefällt, die vorherige Vegetation sollte beschrieben werden), potenzieller Fledermauslebensräume (z. B. Baumhöhlen, Spalten, Ritzen).
- Angaben zu möglichen Störquellen (z. B. Straßen, Beleuchtung).
- **Dokumentation:** Fotos des Grundstücks.

3. Untersuchungsmethoden:

- Beschreibung der verwendeten Untersuchungsmethoden (z. B. visuelle Inspektion, Einsatz von Endoskopen, Fledermausdetektoren).
- Angaben zum Zeitpunkt und zur Dauer der Untersuchungen.
- Hinweise auf eventuelle Einschränkungen der Untersuchungen (z. B. schlechte Sichtverhältnisse).

4. Untersuchungsergebnisse:

- Detaillierte Darstellung der Untersuchungsergebnisse.
- Angaben zu gefundenen Fledermausquartieren oder Hinweisen auf Fledermausvorkommen.
- Artbestimmung von gefundenen Fledermäusen (falls zutreffend).
- Bewertung des Habitatpotenzials für Fledermäuse.
- **Wichtig:** Auch wenn keine Fledermäuse gefunden werden, muss das Gutachten dies klar und nachvollziehbar dokumentieren.

5. Bewertung und Empfehlungen:

- Bewertung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Untersuchungsergebnisse.
- Empfehlungen für Schutzmaßnahmen (z. B. Ersatzpflanzungen, Fledermauskästen).
- Hinweise auf mögliche Konflikte mit artenschutzrechtlichen Bestimmungen.
- Angaben zu erforderlichen Genehmigungen.

6. Rechtliche Grundlagen:

- Nennung der relevanten Gesetze und Verordnungen (z. B. Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz).

Wichtige Hinweise:

- Das Gutachten sollte nachvollziehbar, vollständig und fachlich fundiert sein.
- Der Gutachter sollte über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.
- Es ist ratsam, vorab mit der UNB zu klären, welche spezifischen Anforderungen an das Gutachten gestellt werden.

Um ganz sicherzugehen, empfiehlt es sich:

- Direkt bei Ihrer zuständigen UNB nachzufragen, ob es dort vorlagen oder Richtlinien gibt.
- Sich bei Naturschutzorganisationen zu informieren.

Ich hoffe diese Informationen helfen Ihnen weiter.